

1504739-35.2020.8.26.0197

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... pelo réu (fora condenado anteriormente por roubo majorado, cf. fls. 51/55) - o que poderia permitir flexibilização, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal - a substituição por penas restritivas encontra óbice no artigo 44, I, do mesmo estatuto. De outro turno, mostra-se viável a concessão de sursis, que tem caráter subsidiário, e bem se ajusta à falta praticada. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504739-35.2020.8.26.0197 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504739-35.2020.8.26.0197

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Flanques Alves Santos

Juiz de Direito: Dr. CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

V I S T O S.

DIEGO FLANQUES ALVES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "f" (com violência contra a mulher) e "j" (durante estado de calamidade pública), do Código Penal porque, segundo consta da denúncia, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 19 horas, na residência comum localizada na Rua Serra da Chapada, nº 107, bairro Vila Guilherme, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, em situação de violência de gênero, na forma da Lei nº 11.340/06, praticou vias de fato contra sua então companheira Daiani Flanques Alves dos Santos.

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2021 (fl. 34). O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fl. 64-66). Durante a instrução foram ouvidas a vítima (fl. 88), uma testemunha (fl. 89) e decretada a revelia do acusado (fl. 83). Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 83-86).

A Defesa, por sua vez, também em alegações finais, postulou a absolvição do denunciado sob o argumento de não existir prova suficiente para a condenação, com

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, em caso de eventual condenação, requereu que seja aplicada a pena no mínimo legal e fixado o regime aberto (fls. 86-87)

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está provada nos autos ante o conteúdo do boletim de ocorrência (fls. 07-09) e da prova oral produzida.

A autoria também restou provada e recai sobre o denunciado.

O acusado não foi interrogado em Juízo, pois embora intimado (fls. 81-82), não compareceu à audiência de instrução e interrogatório para apresentar sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia (fl. 83).

A vítima, ouvida em Juízo, declarou que estava organizando a festa de seu filho quando seu marido chegou em casa. Que começaram a discutir, inclusive na frente dos convidados, devido a uma amante que o réu arrumou. Que ele não gostou. Que o empurrou e ele foi para cima da declarante, desferindo socos, chutes em seu corpo e puxão de cabelo, bem como xingando a declarante na frente dos familiares. Que também o xingou e as demais pessoas tentaram amenizar a briga. Esclareceu que ainda vive com DIEGO por causa das crianças e porque não tem para onde ir. Que vem sofrendo humilhações e pressão psicológica dentro de casa porque ele continua mantendo relações extraconjugais. Que não sofreu outras agressões físicas. Detalhou que no dia dos fatos havia outras pessoas no local, mas que não disse isso na Delegacia para o processo não ficar extenso. Que foi até a Delegacia alguns dias depois porque estava pensando nas crianças e conversou com DIEGO sobre divórcio. Que demorou uns dias para tomar a decisão de registrar a ocorrência. Que se considera uma pessoa explosiva. Que a ocorrência de autolesão não teve relação com os fatos aqui analisados. Que na ocorrência de autolesão, o próprio réu chamou os policiais. Reconheceu que em outra briga, de outro dia, portava uma faca e que não chegou a agredir DIEGO nesta ocasião, apenas foi contida por ele. Disse ainda que nunca foi ameaçada pelo acusado.

A testemunha de defesa Paulo Rogério Bertacchini, policial militar, disse se recordar pouco. Relatou que quando chegou, não houve mais agressão. Que a vítima havia reclamado de ter sofrido socos e, salvo engano, chutes, em razão de desinteligência com o marido, envolvendo o veículo. Que pelo que se lembra, o casal já havia discutido e, na ocasião, o réu queria sair com o veículo, mas ela impediu a saída dele e foi agredida. Esclareceu não se recordar da data de 29/11/2020. Após lido seu depoimento na Delegacia, revelou que em referido dia foi solicitado reforço policial, pois, de fato, a moça estava portando uma faca e nervosa por conta de discussões anteriores em razão de ciúmes. Salientou, por fim, que houve dano no vidro dianteiro do veículo.

Do contexto fático probatório carreado aos autos, destarte, verifica-se que a condenação do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato contra a vítima é medida de rigor.

Deveras, a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, apresentou versão coerente e firme evidenciando as agressões sofridas, bem como que destas não lhe resultaram lesões aparentes.

A testemunha de defesa, por sua vez, não foi chamada no 11/11/2020, quando registrada a contravenção que é objeto deste processo (vide boletim de ocorrência de fls. 07-09). Deveras, referida testemunha participou apenas do boletim de ocorrência de fls. 25-26, lavrado posteriormente, referente a fatos ocorridos em 29/11/2020. Nesta toada, seu depoimento não foi relevante para elucidação dos fatos que figuram como objeto de discussão no presente processo.

O acusado, ao seu turno, devidamente intimado para prestar interrogatório em Juízo – oportunidade na qual poderia apresentar versão diversa da contida na denúncia, no exercício de sua defesa pessoal, caso eventualmente não tivesse praticado a contravenção penal –, deixou de comparecer ao ato. Não bastasse isso, extrai-se das suas declarações na Delegacia (fl. 24) que sua versão defensiva diz respeito a fatos ocorridos na outra ocasião.

No mais, é importante salientar que não consta dos autos que a vítima tivesse algum

motivo para injustamente acusar o réu.

Outrossim, colhe-se da Jurisprudência que nos casos de contravenção penal de vias de fato, praticados no âmbito de relações domésticas, a palavra da vítima tem preponderante importância. A respeito, tem-se:

APELAÇÃO – Vias de fato no âmbito da violência doméstica (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3688/1941, no âmbito da Lei nº 11.340/2006) – Sentença condenatória – Apelação da defesa requerendo a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. (...) – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – A negativa do réu restou isolada no conjunto probatório – Mais do que isso, ele foi desmentido pela vítima e pela testemunha ouvida – Declarações prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação –

(...). (TJSP; Apelação 0004563-31.2015.8.26.0125; Relator: Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capivari - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)

Dessa forma, a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais é medida que se impõe.

Passo, então, à fixação da pena e do seu regime inicial de cumprimento.

Na hipótese, em razão da reincidência do acusado, deve ser aplicada a pena privativa de liberdade em detrimento da pena de multa.

Respeitando o sistema trifásico, passo à fixação da pena-base a partir do que prescreve o art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal em relação à contravenção penal praticada. O denunciado é reincidente e tal circunstância será valorada na segunda fase de aplicação da pena, sob pena de se configurar bis in idem. Não há elementos nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias, as consequências e os motivos da infração penal são normais em relação ao tipo. A vítima não influenciou na conduta do réu. Forte nessas razões, fixo a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase não incidem atenuantes. O pleito do Ministério Público de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal (estado de calamidade) não comporta acolhimento na medida em que não restou provado nos autos que a conduta praticada foi favorecida ou de alguma forma teve relação com o estado de calamidade então vigente. Incidem, contudo, as agravantes da prevalência das relações domésticas e familiares, em situação de violência de gênero na forma da Lei nº 11.340/2006, conforme art. 61, II, “f” do Código Penal, e da reincidência conforme processo 0011295-71.2013.8.26.0198, mencionado na certidão a fl. 40. Assim, exaspero a pena em 1/3 (1/6 para cada agravante) e fixo a pena intermediária em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, com o que a pena fica definitivamente fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Considerando a pena aplicada, por um lado, e que o acusado é reincidente, por outro, com fundamento nos artigos 33 do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Por se tratar de contravenção penal praticada no âmbito da violência doméstica, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Viável, entretanto, a concessão do SURSIS, pois o acusado não é reincidente específico, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que segue:

EMENTA

Lesão corporal qualificada pela violência doméstica – Preliminares rechaçadas – Cerceamento de defesa não verificado – Delito que se processa por ação penal pública incondicionada – Prescindibilidade de representação e da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/06 – Inaplicabilidade do art. 89 da Lei 9.099/95 – Vedação expressa prevista no art. 41 da Lei 11.340/06 – Vedação legal à proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, IV, do Código de Processo Penal – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Condenação mantida – Pena que demanda discreto reparo – Regime prisional fixado com critério –

Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos -
Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal - Suspensão condicional da pena
aplicada - Recurso parcialmente provido

VOTO

(...) Entretanto, comporta correção o julgado, a fim de que seja concedido ao acionado o benefício previsto no art. 77 do Código Penal. Isso porque, embora não seja específica a reincidência ostentada pelo réu (fora condenado anteriormente por roubo majorado, cf. fls. 51/55) - o que poderia permitir flexibilização, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal - a substituição por penas restritivas encontra óbice no artigo 44, I, do mesmo estatuto. De outro turno, mostra-se viável a concessão de sursis, que tem caráter subsidiário, e bem se ajusta à falta praticada. Deferir-se, portanto, a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, com a observância do artigo 78, § 2º, alíneas "b" e "c" do Código Penal, estabelecido o regime semiaberto na hipótese de revogação da benesse. E o deferimento parte de análise sistemática da norma: se é possível, em tese, a concessão de pena substitutiva a reincidente não específico, e as penas substitutivas atuam em hipótese até menos graves do que o sursis, que tem incidência subsidiária, não há por que se impedir a concessão deste quando descabidas aquelas por disposição legal específica, que a este não se estende, como no caso em apreço. É dizer: a impossibilidade de se deferir as penas alternativas em hipóteses de violência doméstica, por conta de disposição expressa, não extrapassa ao sursis, que com a hipótese se ajusta. Bem assim, poderá aquilatar a repercussão do malfeito e quiçá regenerarse. É, ao menos o que se aguarda com a resposta penal do jaez. Contudo, se assim o desejar, poderá o acionado recusar o benefício por ocasião da audiência admonitória, em sede de execuções, submetendo-se ao cumprimento da corporal na regência fixada (semiaberta, repita-se)."

(TJSP; Apelação Criminal 1501991-55.2019.8.26.0006; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - Vara Reg. Leste 1 de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021 - grifou-se)

Ademais, conforme já exposto, a própria vítima disse que voltou a residir com o acusado.

Assim, nos termos do artigo 77 do Código Penal, SUSPENDO POR DOIS ANOS a execução da pena privativa de liberdade fixada, salientando que o réu, durante o prazo da suspensão, ficará sujeito à observação e ao cumprimento das seguintes condições (artigos 78, §2º e 79, ambos do Código Penal):

- proibição de frequentar casas de prostituição e locais que explorem jogos de azar, além de outros de reputação duvidosa;
- proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização do juízo; e
- comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra D. F. A. S. e o CONDENO à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41) c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, concedendo-lhe, desde já, a suspensão condicional da pena pelo tempo e condições supramencionados.

Estando solto, poderá o réu apelar em liberdade, na medida em que lhe foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

Notifique-se a vítima, dando-lhe ciência desta sentença, nos termos do artigo 21, da Lei nº 11.340/06.

Desde já arbitro honorários em favor do/a advogado/a nomeado/a nos autos no valor máximo da tabela DPE/OAB vigente, expedindo-se a respectiva certidão após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena aplicada.

Ainda, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena aplicada.

P. I. C.

Francisco Morato, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA